

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1226/2531

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด

โจทก์

พันเอกสมหมาย พูลทรัพย์

จำเลย

พันเอกสมหมาย พูลทรัพย์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 90)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 274,269.57 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ในต้นเงิน 200,000 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88,87)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 57,61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ในต้นเงิน 200,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตาม
คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ17.5 ต่อปี ในต้นเงิน
200,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณมพินิจ-junท์ จันทรวงศ์-เสียง ตริวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>